- 1 — Conditions générales de réservation
- 2 — Conditions et politiques de Sindoor
- 3 — Politique de confidentialité et des cookies
- 4 — Conditions commerciales entre Sindoor et le Prestataire
- 5 — Politique du contenu généré par l'utilisateur
- 6 — Guide des Avis

- 1 — Conditions générales de réservation

Lisez attentivement les présentes Conditions générales de réservation avant de réaliser une transaction par l'intermédiaire de l'Application dans la mesure où ces Conditions générales de réservation s'appliqueront à votre transaction. Nous vous recommandons d'imprimer un exemplaire des présentes Conditions générales de réservation pour les consulter ultérieurement. Si vous n'acceptez pas les présentes Conditions générales de réservation, vous ne pouvez pas utiliser notre Application pour faire une réservation.

1. **Définitions**
    1. Par souci de commodité, les termes suivants utilisés dans les présentes Conditions générales de réservation ont les significations suivantes :
    2. « **Application** » désigne le logiciel d'application mobile Sindoor disponible au téléchargement sur l'internet mobile ;
    3. « **Client** », « **vous** », « **votre** » et « **vos** » désignent vous, l'acheteur de Produits et Services ;
    4. « **Commande** » a le sens qui lui est donné à l'article 3.1 ci-dessous ;
    5. « **Confirmation de commande** » a le sens qui lui est donné à l'article 3.3 ci-dessous ;
    6. « **Prestataire(s)** » désigne nos fournisseurs de produits et services tiers inscrits sur notre Application et qui proposent leurs produits et services à la vente par l'intermédiaire de notre Application ;
    7. « **Contrat Prestataire** » a le sens qui lui est donné à l'article 2.3 ci-dessous ;
    8. « **Service de paiement** » désigne le service de paiement en ligne que vous pouvez utiliser au moment de la réservation ;
    9. « **Services** » désigne les produits, marchandises et/ou services d'un Prestataire proposés à l'achat ou à la réservation via notre Application ;
    10. « **Contrat Sindoor** » a le sens qui lui est donné à l'article 2.3(a) ci-dessous ;

11. « **Carte cadeau Sindoor** » désigne une carte cadeau émise par Sindoor et qui peut être utilisée sur l'Application pour réduire le prix d'achat de Services conformément à la clause 9. Les Cartes cadeaux Sindoor sont disponibles à l'achat pour les montants suivants et uniquement au format électronique : 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, 30 €, 50 €, 60 €, 75 € et 100 € ;

2. **Présentation et relations entre vous, nous et les Prestataires tiers**
    1. Notre Application est exploitée par l'entreprise Sindoor, une société immatriculée en France sous le numéro * * * * * *, dont le siège est situé à Paris et dotée du numéro d'identification TVA * * * * * * (« **Sindoor** », « **nous** », « **nos** » ou « **notre** »).
    2. Notre Application vous permet de réserver et de payer une large gamme de Services auprès de divers prestataires (nos Prestataires). Ces Services sont fournis par nos divers Prestataires et non par nous. La fourniture des Services réservés via notre Application est de la responsabilité du Prestataire qui les fournit. Si vous payez les Services via l'Application, votre règlement sera soit versé directement au Prestataire concerné, soit reçu par nous en notre qualité d'agent commercial du Prestataire. Si nous recevons un paiement en qualité d'agent commercial du Prestataire, la réception par nos soins du bon paiement apurera votre dette auprès du Prestataire.
    3. Sindoor pourra contacter le Prestataire par email, téléphone, SMS ou Whatsapp en utilisation les informations de contact fournies dans Connect, en relation avec les Réservations ou toute autre question concernant Sindoor et/ou les Services du Prestataire
    4. Il en découle d'un point de vue juridique que lorsque vous achetez des Services, deux contrats obligatoires sont créés :
        1. un contrat entre vous et Sindoor (aux termes duquel Sindoor a certaines responsabilités à votre égard concernant l'achat ou la réservation) (le « **Contrat Sindoor** »). Ce contrat est conclu sur la base des présentes Conditions générales de réservation ; et
        2. un contrat entre vous et le Prestataire concernant la fourniture des Services que vous réservez par l'intermédiaire de notre Application (le « **Contrat Prestataire** »). Ce contrat peut être soumis aux dispositions des Conditions générales de cette Réservation, y compris la période d'annulation, dont nous vous informerons avant que vous ne fassiez une réservation sur la page du Prestataire sur notre Application.
    5. Tous les Services disponibles à l'achat sur notre Application sont proposés par Sindoor pour le compte de ses Prestataires. C'est à dire que Sindoor prend et conclut vos réservations en qualité d'agent commercial de ses Prestataires. Par conséquent nous ne sommes pas responsables à votre égard des Services réels qui sont réservés par l'intermédiaire de notre Application (y compris des Services achetés en utilisant des Cartes cadeaux Sindoor).
    6. Nous pouvons modifier les présentes Conditions générales de réservation de temps à autre comme indiqué dans la clause 10. Chaque fois que vous souhaitez réaliser une Commande sur notre Application, vérifiez les Conditions générales de réservation pour vous assurer que vous comprenez les conditions qui s'appliquent alors.
3. **Commandes et formation du contrat entre vous et nous**

1. Vous pouvez passer deux types de commandes (« **Commande** ») via notre Application : (a) les Commandes de Services et (b) les Commandes de Cartes cadeaux Sindoor.
2. Le processus de Commande vous permet de vérifier et de corriger d'éventuelles erreurs avant de nous soumettre votre Commande. Prenez le temps de lire et de vérifier votre Commande à chaque étape du processus de Commande et avant de soumettre définitivement votre Commande.
3. Nous sommes nommés agent commercial du Prestataire pour conclure des Réservations en son nom et le Contrat Prestataire sera formé lorsque nous vous enverrons une confirmation écrite (habituellement par courriel) (« **Confirmation de Commande** »). Concernant les Commandes de Cartes cadeaux Sindoor, la réception d'une confirmation par courriel ou d'un coupon électronique (quelque que soit le premier reçu) constituera une Confirmation de Commande. Si vous ne recevez pas de Confirmation de Commande de notre part, il vous appartient de nous contacter via notre Application pour vérifier que votre Commande a bien été confirmée auprès de notre Prestataire. Votre Confirmation de Commande constitue votre reçu de Sindoor. Si vous exigez un reçu de TVA, vous devez contacter le Prestataire directement. Vous trouverez plus d'information à la clause 8.2 ci-dessous.
4. Si vous souhaitez reporter une Réservation, après avoir reçu une Confirmation de Commande, vous devez traiter la question directement avec le Prestataire: le Prestataire s'efforcera de vous proposer une autre heure et/ou date appropriée, dans la mesure du possible. Notez que la capacité du Prestataire à répondre à votre demande dépendra de la disponibilité du Prestataire au moment où vous voulez reporter votre rendez-vous. Le fait que vous soyez éligible ou non à un remboursement dépendra du Prestataire et des conditions communiquées lors du processus de Réservation.
5. Vous pouvez contacter le Prestataire via notre Application. Notez que la capacité du Prestataire à répondre à votre demande dépendra de la disponibilité du Prestataire au moment où vous voulez reporter votre Réservation.
6. Comme indiqué dans nos Conditions d'utilisation de l'Application, nous nous réservons le droit de retirer l'accès à notre Application et/ou d'annuler une Commande si vous échouez à une vérification de solvabilité ou à un contrôle de prévention des fraudes ou si nous suspectons raisonnablement une fraude ou un blanchiment de capitaux de votre part ou de la part de quelqu'un utilisant votre compte.

4. **Services**
    1. Nos Prestataires ont l'obligation légale de fournir des Services conformes au Contrat Prestataire concerné.
    2. Tous les Services figurant sur notre Application sont sous réserve de leur disponibilité et les images et/ou descriptions des Services sur notre Application sont données à titre d'illustration et les Services réels peuvent différer de ces images et/ou descriptions. Nous exigeons de nos Prestataires qu'ils s'assurent que toutes les informations qu'ils fournissent pour être affichées sur leur page de notre Application sont exactes, complètes, et non trompeuses à quelque égard que ce soit mais nous ne pouvons pas vérifier les informations qu'ils nous fournissent. Il relèvera de la responsabilité de chaque Prestataire de s'assurer que tous ses

Services énumérés sur notre Application sont disponibles et décrits avec exactitude.

3. Si vous êtes un consommateur, vous avez des droits légaux à propos des Services défectueux, non conformes à leur description, ou dans le cadre desquels il n'a pas été fait preuve de diligence et de compétences raisonnables. Des conseils relatifs à vos droits légaux sont disponibles sur le site www.europe-consommateurs.eu. Aucune stipulation des présentes Conditions générales de réservation n'affectera ces droits légaux.
4. Il relève de votre seule responsabilité (ou de la seule responsabilité de la personne recevant les Services) de communiquer à l'avance au Prestataire tous problèmes et/ou besoins spéciaux qui pourraient affecter ou être affectés par des Services (par exemple des informations relatives à une situation qui pourrait empêcher la bonne exécution de la prestation ou causer des dommages et préjudices corporels, moraux, matériels, etc.). Sous réserve de la clause 9.3, si vous (ou la personne recevant les Services) ne communiquez pas ces informations au Prestataire concerné, ni Sindoor, ni le Prestataire concerné ne seront responsables à votre égard (ou à l'égard de la personne recevant les Services) en cas de blessure, perte, dommage ou préjudice résultant des Services qui aurait pu raisonnablement être évité si vous (ou la personne recevant les Services) aviez communiqué ces informations avant de recevoir les Services.

5. **Annulations**
    1. En plus de vos autres droits prévus par la loi, vous pouvez, dans certaines circonstances, avoir le droit d'annuler un Contrat Prestataire et/ou un Contrat Sindoor (selon le cas) et recevoir un remboursement conformément aux conditions énoncées dans la présente clause 5.
    2. Si vous changez d'avis à propos d'une Commande, d'une Réservation ou de Carte cadeau Sindoor et que vous souhaitez l'annuler, les conditions d'annulation suivantes s'appliquent :
        1. **Réservations**
            1. Les annulations de Réservations doivent être faites en utilisant l'une des méthodes suivantes :
                1. votre compte Sindoor via l'Application
                2. directement auprès du Prestataire
            3. ATTENTION, DANS UN PETIT NOMBRE DE CAS, IL PEUT NE PAS ÊTRE POSSIBLE D'ANNULER UNE RÉSERVATION (PAR EXEMPLE SI VOUS FAITES UNE RÉSERVATION MOINS DE 24 HEURES AVANT LA FOURNITURE DU PRODUIT OU DU SERVICE) MAIS NOUS ATTIRERONS VOTRE ATTENTION SUR CE POINT AVANT QUE VOUS PASSIEZ COMMANDE AFIN QUE VOUS PUISSIEZ DÉCIDER SI VOUS ÊTES PRÊTS OU NON À CONCLURE LE CONTRAT SUR CETTE BASE.
            4. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT EN CAS DE TENTATIVE D'ANNULATION MOINS DE 24 HEURES AVANT LA FOURNITURE DU PRODUIT OU DU SERVICE.

        2. **Cartes cadeaux Sindoor**
            1. Si vous annulez une Carte cadeau Sindoor dans les 14 jours suivant la réception de votre Confirmation de Commande, exerçant ainsi

votre droit légal de rétractation, vous aurez droit au remboursement du montant concerné via le mode de paiement initial à condition que vous ne l'ayez pas déjà utilisé pour un achat. Nous accorderons le remboursement dû dans les 14 jours suivant l'accord intervenu avec vous sur ce remboursement conformément à la présente clause 5.

2. Si les Termes et Conditions de réservation le permettent, les annulations de cartes-cadeaux Sindoor doivent être effectuées en envoyant un email au service client.
3. ATTENTION, AUCUN REMBOURSEMENT N'AURA LIEU EN CAS DE TENTATIVE D'ANNULATION APRÈS QU'UNE CARTE CADEAU SINDOOR A ÉTÉ UTILISÉE EN INTÉGRALITÉ POUR UN ACHAT.
4. ATTENTION, EN CAS DE TENTATIVE D'ANNULATION APRÈS QU'UNE CARTE CADEAU SINDOOR A ÉTÉ UTILISÉE EN PARTIE POUR UN ACHAT, AUCUN REMBOURSEMENT N'AURA LIEU POUR LA PARTIE UTILISÉE DE LA CARTE CADEAU SINDOOR.

6. **Résolution des problèmes**
    1. Nous accordons de l'importance à votre expérience et nous voulons nous assurer de maintenir les normes les plus élevées possibles ; par conséquent si vous voulez faire une réclamation à propos d'un de nos Prestataires ou de leurs Services, nous vous remercions de, au choix :
        1. parler vous-même au Prestataire pour tenter de résoudre le problème ;
        2. laisser un avis honnête via l'Application reflétant votre expérience et/ou ;
        3. nous envoyer un message notre Application ou nous écrire à l'adresse du siège de l'entreprise Sindoor, à Paris et nous ferons de notre mieux pour vous aider.
    2. À réception d'une réclamation, nous contacterons le Prestataire pour tenter de résoudre le problème en votre nom. Si nous ne sommes pas en mesure de résoudre le problème après avoir contacté le Prestataire, et si nous considérons que cela est juste compte tenu des circonstances, nous pouvons choisir, à notre seule discrétion et dans un esprit de bonne volonté, de :
        1. vous remettre un avoir pour le montant de votre Commande objet du litige/ de la réclamation (à utiliser sur l'Application pour réduire le prix d'achat de Services) ; ou
        2. en dernier recours ou dans des circonstances exceptionnelles, et toujours à notre seule discrétion, vous rembourser directement le montant objet du litige/ de la réclamation via le mode de paiement initial. À noter que la réception du remboursement intégral dans de tels cas peut prendre jusqu'à 30 jours.
    3. NOTE IMPORTANTE : GARDEZ À L'ESPRIT QUE BIEN QUE NOUS PRENIONS TRÈS AU SÉRIEUX TOUTES LES RÉCLAMATIONS FAITES À PROPOS DE NOS PRESTATAIRES ET QUE NOUS FERONS TOUJOURS CE QUE NOUS POURRONS POUR AIDER À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES, NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES À VOTRE ÉGARD DES SERVICES QUE LES PRESTATAIRES FOURNISSENT ET NOUS N'AVONS PAS L'OBLIGATION DE VOUS ACCORDER UN REMBOURSEMENT OU UN AVOIR SI VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT DES SERVICES QUE VOUS AVEZ REÇUS DE NOS PRESTATAIRES.

7. **Cartes cadeaux Sindoor**

1. Les Cartes cadeaux Sindoor sont émises par Sindoor sous forme électronique vers l'adresse courriel fournie au moment de la Commande. Vous ne pouvez utiliser une Carte cadeau Sindoor pour les commandes en ligne faites par l'intermédiaire de l'Application que pour des Services. Cela signifie que nous réduirons le prix d'achat dû pour les Services de la valeur de votre Carte cadeau Sindoor. Si le prix d'achat des Services est inférieur à la valeur de votre Carte cadeau Sindoor, le solde sur votre Carte cadeau Sindoor sera indiqué dans la partie « **Mon Porte-monnaie** » de votre profil (il vous faudra créer un profil pour pouvoir utiliser votre Carte cadeau Sindoor pour la première fois).
2. Les Cartes cadeaux Sindoor peuvent être annulées uniquement conformément à la clause 5.
3. Vous ne pouvez pas utiliser une Carte cadeau Sindoor pour :
    1. effectuer le paiement d'un Service par une autre voie que celle de notre Application ;
    2. acheter d'autres cartes cadeaux Sindoor ; ou
    3. échanger le solde d'une Carte cadeau Sindoor contre de l'argent.
4. Toutes les Cartes cadeaux Sindoor sont valables pendant une durée de douze mois après la date d'achat. La date d'expiration de votre Carte cadeau Sindoor sera incluse dans votre Confirmation de Commande. Si vous avez ajouté la Carte cadeau Sindoor à un compte, vous pourrez également voir la date d'expiration du solde de votre Carte cadeau Sindoor en vous connectant et en visitant la partie Mon Porte-monnaie de votre profil.
5. Vous êtes tenu de conserver votre Carte cadeau Sindoor en toute sécurité et nous n'assumons aucune responsabilité en cas de perte, vol, détérioration ou utilisation sans autorisation des Cartes cadeaux Sindoor. Si vous avez connaissance qu'une Carte cadeau Sindoor a été perdue ou volée, vous devez nous contacter immédiatement via notre Application et nous annulerons la Carte cadeau Sindoor et vous en délivrerons une nouvelle à condition que la Carte cadeau Sindoor n'ait pas été déjà utilisée.
6. Sindoor ne délivre pas de Cartes cadeaux Sindoor d'une durée de plus de 12 mois maximum et ne délivre pas de cartes cadeaux papier. Celles-ci sont délivrées uniquement sous format électronique.

8. **Prix et paiement**
    1. Les prix et les frais de livraison et/ou de traitement applicables seront ceux indiqués sur l'Application.
    2. Le Prestataire porte l'entière responsabilité de compter la TVA sur la valeur totale de la Commande, quand cela est nécessaire. Sindoor ne vous facture pas la TVA sur les Commandes lorsque les services sont rendus par le Prestataire et non par Sindoor. Par conséquent, Sindoor ne peut vous procurer une facture TVA relative à votre Commande. Vous devrez contacter directement le Prestataire pour obtenir une facture TVA, le cas échéant.
    3. Le paiement de tous les Services doit être effectué au moment de la réservation, en euros, par carte bancaire, ou via un organisme de paiement tiers tel que PayPal ou en utilisant le Service de Paiement. Si vous choisissez de payer via un organisme de paiement tiers, vous serez redirigé vers son site pour procéder au paiement et vous serez soumis à ses conditions générales, politique de confidentialité et autres conditions d'utilisation. **Vérifiez-les avec attention avant de confirmer votre Commande.** Vous serez tenu de préserver la confidentialité de votre identifiant

utilisateur du Site internet ou de l'Application et de votre mot de passe ou de toute autre information de sécurité que vous utilisez pour vous connecter à votre compte sur le Service de Paiement. Les coûts de conversion ou autres charges que vous encourrez en effectuant un paiement seront à votre charge en plus du prix que vous nous devez.

4. Les paiements effectués par l'intermédiaire du Service de Paiement sont traités par des prestataires de paiement externes. Sindoor veille à ce que le Service de Paiement soit disponible et fonctionne à tout moment mais ne peut pas garantir un accès continu, ininterrompu ou sécurisé au Service de Paiement, et ne peut pas non plus garantir que le service est exempt de virus ou d'erreur. Nous utilisons des prestataires de paiement externes pour traiter les paiements et dans la mesure où beaucoup de facteurs échappent à notre contrôle (tels que les retards du système bancaire ou des réseaux de carte), nous ne pouvons pas prévoir ou garantir le temps nécessaire pour réaliser le traitement de votre paiement. L'accès au Service de Paiement peut être occasionnellement restreint pour permettre des réparations, la maintenance ou l'introduction de nouvelles installations ou de nouveaux services. Nous essaierons de vous informer à l'avance des interruptions prévues de ce Service de Paiement et ferons de notre mieux pour rétablir le service dans les meilleurs délais.
5. Si vous payez des Services via le Service de Paiement, Sindoor percevra le règlement en sa qualité d'agent commercial du Prestataire concerné. La réception de votre règlement des Services par Sindoor apurera votre dette à l'égard du Prestataire pour le compte duquel Sindoor a perçu le paiement.

9. **Responsabilité**
    1. Si nous avons fait preuve de négligence et/ou si nous ne respectons pas une obligation contractuelle à votre égard, nous serons responsables de toute perte ou tout dommage que vous subissez de ce fait à condition que la perte et/ou le dommage soit prévisible. Une perte ou un dommage est prévisible s'il est une conséquence manifeste de notre négligence ou de notre manquement au contrat, ou s'il avait été considéré par vous et nous comme une probable conséquence de celui-ci au moment de la conclusion du Contrat Sindoor.
    2. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les types de perte suivants occasionnés par un manquement contractuel ou extracontractuel (y compris la négligence) ou autre, même si la perte est prévisible : perte de revenus, perte d'activité, perte de bénéfices, perte d'économies anticipées, perte de temps de gestion ou de bureau.
    3. Nous n'excluons ou ne limitons pas notre responsabilité en cas de décès ou de dommage corporel résultant de notre négligence, en cas de fraude ou de déclaration frauduleuse ou dans tous les autres cas où notre responsabilité ne peut pas être exclue ou limitée en vertu du droit français.
10. **Notre droit de modifier les présentes Conditions générales de réservation**
    1. Nous pouvons modifier les présentes Conditions générales de réservation de temps à autre dans les cas suivants :
        1. si nous changeons le processus d'acceptation des paiements de votre part ;
        2. en cas de changement dans les lois et les exigences règlementaires ; et/ou
        3. en cas de tout autre changement dans notre activité qui nécessite que nous modifiions les présentes Conditions générales de réservation.

2. Chaque fois que vous commandez des Services ou des Cartes cadeaux Sindoor par l'intermédiaire de notre Application, les Conditions générales de réservation alors en vigueur (et disponibles à la consultation sur notre Application et acceptés par vous à la sortie) s'appliqueront au Contrat Sindoor conclu entre vous et nous et au Contrat Prestataire conclu entre vous et le Prestataire. **Vous pouvez trouver la date de dernière mise à jour des présentes Conditions générales de réservation en haut de cette page.**

11. **Généralités**
    1. Toutes les communications et notifications de votre part doivent être envoyées à Sindoor par message sur notre Application ou par courrier à l'adresse postale du siège de Sindoor, à Paris. Sindoor peut communiquer et vous adresser des notifications par courrier, par courriel ou en affichant des avis sur notre Application.
    2. Les horaires de notre service clients sont les suivants : 8h30-19h00 du lundi au vendredi, et 9h00-18h00 le samedi et les jours fériés (fermeture le dimanche, le jour de Noël et le Jour de l'an).
    3. Sindoor se réserve le droit de désactiver le compte d'un Client Sindoor dans l'hypothèse d'une violation des présentes Conditions Générales de Réservation et/ou dans l'hypothèse où le Client agirait d'une manière inappropriée, abusive ou inacceptable vis-à-vis de notre service clients ou des employés d'un Prestataire, que ce soit par téléphone ou email, ou en personne sur les lieux en compagnie du prestataire.
    4. Si une stipulation des présentes Conditions générales de réservation est jugée nulle, illégale ou inapplicable à quelque égard que ce soit par une autorité compétente, cette stipulation sera séparée des autres à cet égard qui resteront valables dans toute la mesure autorisée par la loi.
    5. Les présentes Conditions générales de réservation seront régies et interprétés conformément au droit français. Vous et nous reconnaissons chacun la compétence territoriale des tribunaux franciliens pour juger de toute affaire ou tout litige résultant de ou en lien avec la passation de commande et/ou la fourniture de Services par l'intermédiaire de notre Application.

Annexe I : Modèle de formulaire de rétractation Modèle de formulaire de rétractation (Complétez ce formulaire et retournez-le uniquement si vous souhaitez annuler le contrat)

À l'attention de : Sindoor.
Paris
Contact : formulaire sur l'Application

J'accepte /Nous acceptons* par les présentes que notre contrat relatif
à la vente des produits suivants [Description des produits]*
la livraison du contenu numérique suivant [Description du contenu numérique]*
l'exploitation du service suivant [Description du service]*
soit révoqué
Commandé le/Reçu le [Date de Commande des Services ou de Réception des Produits]*
[Nom du consommateur]
[Adresse du consommateur]
[Signature du ou des consommateur(s)] (seulement lorsque ce formulaire est remis sous forme papier)

- Rayez la mention inutile ou complétez le cas échéant.